



COMUNE DI AVELLA
(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 5 DEL 08/01/2026	OGGETTO: Incarico specialistico di supporto al RUP nell'ambito del PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 AZIONE 2.1.2_ DGR n. 739 del 21/12/2024 - Intervento denominato "Completamento ex casa Comunale"- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.
Registro Generale N. 11 DEL 12/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dodici**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CUP: J24J25000320002

CIG: B874BE31C2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione definisce i compiti, gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di Coesione (FC);
- il CIPESS con Delibera n. 78 del 22 dicembre 2021 ha approvato la proposta di accordo di partenariato (AP) per l'Italia di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni (RDC) concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021- 2027, autorizzando il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale all'avvio e alla conduzione del negoziato formale;
- a seguito del negoziato formale avviato il 17 gennaio 2022 dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, l'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della CE n. C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 e successivamente firmato e adottato il 19 luglio 2022, quale documento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo plus), Fondo di Coesione, JTF (Just transition fund) e FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura);
- la Commissione europea, con Decisione n. C (2022) 7879 del 26 ottobre 2022, ha approvato il Programma Regionale Campania FESR 2021-2027 (PR CAMPANIA FESR 2021-2027);

- la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 559 del 03/11/2022 ha preso atto della Decisione C (2022) 7879/2022 di approvazione del PR Campania FESR 2021/2027; -
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 700 del 20/12/2022 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PR CAMPANIA FESR 2021-2027;
- il Comitato di Sorveglianza del PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2021 con DD n. 147 del 16/05/2023;
- -con DGR n. 739 del 21/12/2024 la Giunta Regionale ha disposto, in attuazione dell'art. 118 e 118 bis del Reg. (UE) 2021/1060 e nell'ambito del processo di razionalizzazione delle fonti finanziarie, la programmazione a valere sul PR Campania FESR 2021/2027 di un primo elenco di operazioni già avviate o selezionate nel ciclo di programmazione 2014-2020 e non concluse, riservando una dotazione complessiva massima di € 100 milioni per la prosecuzione e il completamento degli interventi coerenti e conformi con le finalità e gli obiettivi del nuovo Programma;

Considerato che:

- tra le operazioni individuate risulta ricompreso l'intervento proposto dal Comune di Avella dal titolo "Completamento Casa Comunale" codice CUP: J24J25000320002;
- il Comune di Avella ha approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 05/12/2024 il progetto esecutivo dell'intervento "Completamento Casa Comunale" per un importo complessivo pari ad € 920.939,40;
- con DD n. 400 del 07/07/2025 si è disposto, pertanto, di ammettere a finanziamento l'intervento intitolato "Completamento Casa Comunale" CUP: J24J25000320002 con beneficiario il Comune di Avella (AV) a valere sulle risorse del PR FESR 2021/2027 - Obiettivo Specifico 2.1 - Azione 2.1.2: "Efficientamento energetico del patrimonio pubblico" per un importo pari a € 920.939,40;
- la Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile con nota specifica ha trasmesso il D.D. citato corredato dalla specifica convenzione da sottoscrivere richiedendo altresì documentazione e dichiarazioni a corredo;

Visto che

- questo ente ha trasmesso la convenzione firmata dal legale rappresentante nonché la citata documentazione a corredo;
- sensi dell'art 3-"obblighi delle parti" della citata convenzione il Beneficiario si obbliga a garantire l'indizione della procedura di scelta del contraente ai sensi del Dgls 36/2023 entro 60 gg dalla sottoscrizione della presente Convenzione, pena la perdita del finanziamento;
- -in ragione del poco personale disponibile si rende necessario avvalersi di un supporto specialistico per garantire l'avvio delle procedure di gara secondo i dettami sopra riportati;

Rivelata pertanto la necessità di affidare ad un soggetto esterno l'incarico di supporto specialistico per la programmazione e l'avvio delle fasi di gara dei lavori stante anche il cronoprogramma temporale associato al finanziamento;

Constatato che a seguito di un'indagine esplorativa condotta sul portale telematico Consip-Me.PA., consultando gli operatori economici censiti e iscritti alla categoria merceologica di pertinenza (CPV) per "Servizi professionali di supporto specialistico ", è stato individuato la società Admaxima srl piva 06176981212 nominativo abilitato alla suddetta CPV;

Dato atto che:

-Con Determina n. 349/2025 rg. 542 del 01.10.2025, si è proceduto ad affidare “incarico di supporto specialistico al RUP per la fase di affidamento dei lavori” con codice identificativo di gara CIG: B874BE31C2, con operatore economico Admaxima srl P. IVA 06176981212 per l’importo pari ad € 2.990,00 oltre iva;

-l’incarico è stato effettivamente espletato;

Vista la fattura n. 8/25 del 31.12.2025, acquisita al prot. n. 61 del 03.01.2026, dell’importo pari ad € 3.647,80 di cui € 2.990,00 per imponibile ed € 657,80 per iva, emessa dall’operatore economico Admaxima srl P. IVA 06176981212, con sede in via Circumvallazione,30 Roccarainola (NA), per l’incarico di cui sopra;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Eseguite le verifiche di legge sull’operatore economico;

Rilevato che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sull’albo on-line dell’Ente ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 33 del 2013;

Visto:

- il D. Lgs. n. 36 del 2023;
- il Regolamento di contabilità
- la Deliberazione di Consiglio Comunale di “*Approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 – Approvazione Bilancio di Previsione 2024-2026 e suoi allegati*”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale di “*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026*”;
- -il Decreto Sindacale n. 23 del 29.12.2023, con cui è stato rinnovato il decreto precedente con il quale si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l’entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- l’art. 183 del T.U. adottato con Decreto Legislativo n. 267/00;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente e formalmente riportate

Di approvare la premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la fattura n. 8/25 del 31.12.2025, acquisita al prot. n. 61 del 03.01.2026, dell’importo pari ad € 3.647,80 di cui € 2.990,00 per imponibile ed € 657,80 per iva, emessa dall’operatore economico Admaxima srl P. IVA 06176981212, con sede in via Circumvallazione,30 Roccarainola (NA), per l’incarico di cui sopra;

Di dare atto che:

- la spesa complessiva del finanziamento pari ad € 3.647,80 trova copertura PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 AZIONE 2.1.2_ DGR n. 739 del 21/12/2024-Intervento denominato "Completamento ex casa Comunale" - CUP J24J25000320002, risulta imputata al capitolo 2002.47 – impegno 776/2025 sub 1 a favore dell'operatore economico Admaxima srl P. IVA 06176981212;

Di precisare:

- che il Codice Unico del Progetto (CUP) è: J24J25000320002
- che il Codice identificazione Gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è B874BE31C2

Di trasmettere la presente al servizio finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti e, per doverosa conoscenza, all'operatore economico incaricato;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) competente, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Di provvedere alla successiva pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Avella (AV), 12/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 08/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: Determina a contrarre per il conferimento dell'incarico specialistico di supporto al RUP nell'ambito del PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 AZIONE 2.1.2_ DGR n. 739 del 21/12/2024 - Intervento denominato "Completamento ex casa Comunale"

CIG: B874BE31C2 **CUP:** J24125000320002**Descrizione Capitolo:** INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIF.POLIFUNZIONALE EX CASA COMUN. E ADEGUAMENTO SISMICO**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.002	1.5	2002.47		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
776	€ 920.939,40	1	€ 3.647,80		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** ADMAXIMA S.R.L. - **Progressivo Fornitore:** 4023**Codice Fiscale:** 06176981212 **P.Iva:** 06176981212**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
16	3.647,80	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

ADMAXIMA S.R.L.

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 12/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 19, e vi rimarrà fino al 27/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 11 del 12/01/2026;

Oggetto: Incarico specialistico di supporto al RUP nell'ambito del PR CAMPANIA FESR 2021-2027 - ASSE 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 AZIONE 2.1.2_ DGR n. 739 del 21/12/2024 - Intervento denominato "Completamento ex casa Comunale"- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE.

Avella (AV), 12/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella